



CITTA' DI SQUILLACE

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO STRAORDINARIO

DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 14 del 17 marzo 2021

ORIGINALE/ COPIA- DI DELIBERAZIONE

DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: DISSESTO FINANZIARIO – Ricorso in appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro n. 2092/2019 proposto da Domenico Failla contro OSL – affidamento incarico legale per costituzione in giudizio.-

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 10,00 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 Novembre 2014 nella persona del Dott. Mario PIZZINO ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, ha adottato la presente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO:

che il Consiglio Comunale di Squillace, con delibera n. 31 del 19 settembre 2014, esecutiva, ha approvato la Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.L.vo n. 267/2000 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

- che con D.P.R. in data 17 novembre 2014 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione, come sopra riportato, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 02 febbraio 2015 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato al componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione dott. Mario PIZZINO;

- che con Delibera n.01 del 05 febbraio 2015 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è regolarmente insediato;

VISTI

- D.P.R. n. 378 del 24/08/1993 e s.m.i.;

- Il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO il ricorso in appello presso la Commissione Tributaria Regionale proposto dal sig. Failla Domenico contro l'Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace, notificato a questo OSL a mezzo pec e acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 4814 in data 08/09/2020, prot. N. 209/OSL del 31/12/2020, per la riforma della sentenza n. 2092/2019 resa tra le parti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, pronunciata il 18/11/2019 e depositata il 05/12/2019;

RILEVATA la necessità di costituirsi in giudizio, per il tramite di un legale, trattandosi di materia di competenza di questo Organo Straordinario di Liquidazione;

DATO ATTO che con propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018 è stata espletata una indagine, a fini meramente conoscitivi, per l'ottenimento di manifestazioni d'interesse all'eventuale conferimento, da parte di questo Organo, di incarichi legali per rappresentanza in giudizio e/o redazione di pareri mediante pubblicazione di specifico avviso;

VISTO l'elenco in atti dei professionisti che hanno manifestato il proprio interesse al conferimento di eventuali incarichi legali composto dalla Sezione A – Amministrativo/Tributario – Sezione B – Civile e Sezione C- Penale;

VISTE le varie note del 12/02/2021, trasmesse ai legali ricompresi nell'elenco di cui sopra, con le quali venivano invitati, qualora interessati alla prestazione, a presentare la propria offerta per l'incarico di che trattasi;

ACCERTATO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte ore 14,00 del giorno 19 febbraio 2021 sono pervenute n. 4 comunicazioni da parte di altrettanti studi legali;

VISTA l'offerta più vantaggiosa presentata dall'avv. Mariafrancesca Ielo del foro di Catanzaro del 16/02/2021, acquisita al protocollo dell'Ente n. 962 del 19/02/2021 prot. n. 30/OSL del 19/02/2021, con la quale il professionista propone la sua offerta, per rappresentare l'Ente nel giudizio di che trattasi, in € 400,00 (incluso IVA) esclusa CAP e spese di giudizio;

ATTESA l'assenza dell'avvocatura comunale;

VISTA l'allegata convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato per le esigenze di questo Organo;

VISTO: **il Codice Identificativo della Gara (CIG) : _Z7C3109603**

DATO ATTO: - che l'Organo Straordinario della Liquidazione (O.S.L.) non ha personalità giuridica autonoma e di conseguenza non può essere intestatario di una autonoma partita IVA e codice fiscale ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente, per cui la relativa procura alle liti dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco o Commissario Prefettizio/Straordinario pro tempore;

RICHIAMATI:

- Il titolo VIII, capi II e III, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



Il D.P.R. 24/08/1993 n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;

- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L 21/93;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

DELIBERA

1. di costituirsi in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro – a seguito del ricorso in appello proposto dal sig. Failla Domenico contro l'Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace, notificato a questo OSL a mezzo pec e acquisito al protocollo generale dell'Ente n. 4814 in data 08/09/2020, prot. N. 209/OSL del 31/12/2020, per la riforma della sentenza n. 2092/2019 resa tra le parti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, pronunciata il 18/11/2019 e depositata il 05/12/2019;
2. di conferire l'incarico per la difesa dell' Organo Straordinario della Liquidazione del Comune di Squillace nel procedimento richiamato all'avv. Mariafrancesca Ielo c.f. LIEMFR84M42C616Q – p.i. 13150771007 del foro di Catanzaro, il/la quale risulta iscritto/a in tutte e tre le Sezioni dell'elenco ristretto dei professionisti che hanno manifestato la volontà al conferimento di eventuali incarichi redatto a seguito della propria deliberazione commissariale n. 78 del 08 novembre 2018, per un compenso pari a € 400,00 (incluso IVA) esclusa CAP e spese di giudizio, di cui all'offerta acquisita al protocollo dell'Ente n. 962 in data 19/02/2021 prot. n. 30/OSL di pari data;
1. di dare atto che la spesa derivante dal suddetto rapporto è a carico della procedura di liquidazione;
2. di dare atto che alla presente viene allagata la convenzione da sottoscrivere, prima dell'espletamento dell'incarico in questione, con il professionista incaricato composta da n. 8 articoli e disciplinante gli aspetti giuridici ed economici del rapporto professionale instaurato;
3. di disporre la pubblicazione per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione, a cura dell'Ufficio comunale competente, che provvederà a fornire la relativa attestazione:
 - a) all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione comunale di Squillace;
 - b) sul sito internet istituzionale del comune: www.comune.squillace.cz.it;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378 e di dare incarico al personale preposto dell'Ente alla pubblicazione della stessa ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
5. di dare incarico al Responsabile Affari Generali dell'Ente per la trasmissione della presente al Sindaco dell'Ente

Alle ore 10.30 termina la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(dott. Mario PIZZINO)



